保　密　合　同

甲方

名称：鄂尔多斯市金杭新能源科技有限公司

法定代表人/负责人：杭盖

乙方

姓名：[illegible]

居民身份证（或其他有效身份证/证件）号码：152323200205236810

有效通信邮寄地址：3185575632@99.com

有效联系电话：13224760654

有效电子邮箱地址：

（以上的联系方式如有变更的，乙方需书面通知甲方，否则甲方或司法机关按该地址寄送文件即视为乙方已签收）

鉴于：甲方与乙方建立劳动关系。甲、乙双方就乙方在任职期间及乙方离职后保守甲方保密信息的有关事项，订立下列条款共同遵守：

一、 关联方

“关联方”是指就一方而言，（1）任何直接或间接控制该方的、或被该方控制的、或与该方共同接受控制的实体或个人，（2）任何与该方有直接投资权益超过10%的投资参股经济实体，以及(3)任何前述（1）和(2)所述实体或个人的关联方。

二、 保密信息范围

保密信息包括但不限于记录、报告、笔记、日历表、文件、草图、图表、图样、样品或类似形式记录的信息、数据，无论是以原件、复印件、复制件，以及纸质件、非纸质件或以其它任何电子数据形式储存的信息（包括但不限于技术秘密、经营秘密）。为保密需要，乙方同意甲方无需书面告知乙方保密信息的具体类型、特征等。

本协议的保密信息还包括甲方及其关联方的、属于第三方但甲方及/或甲方关联方承诺有保密义务的保密信息。乙方须同样就该等保密信息承担本合同约定的保密义务。

（一）技术秘密，包括但不限于：

1、产品研发及生产类：生产工艺、课题名称、技术方案、制造方法、工艺流程、技术指标、研究开发记录、技术文档及相关的函电等；

2、产品需求设计类：客户调研报告、项目建议书、项目立项书、项目管理计划和进度表、概要需求列表、估算单、需求规格说明书、设计文档等；

3、产品开发过程管理类：项目会议记录、项目评审记录、缺陷记录跟踪表、同行评审记录表、测试报告等；

4、技术文档类：专有技术资料、技术培训资料、技术总结等；

5、质量管理类：产品评审报告、产品质量指标等；

6、产品应用实施类：产品实施方案、产品应用状况、客户使用情况等；

7、其他：工程设计、电路设计、配方、计算机软件、数据库、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册等。

（二）经营秘密，包括但不限于：

1、经营管理信息：战略规划、经营计划、经营决策、经营管理机构、股东会、董事会或管理层会议的决议和记录、重大业务专项资料、经营管理规章制度等；

2、财务信息：财务报表、商业分析报告、税务资料、预决算方案、审计报告、投融资交易、投资分析报告等；

3、人事信息：员工档案、组织人事资料、组织结构、薪酬福利状况、培训计划、绩效考核资料等；

4、合同及法律事务等信息：业务、技术、投资、管理等方面的合同、重大商业交易、重大争议或纠纷事项、未决诉讼、或有赔偿等。

5、其他：原材料进货渠道、产品报价、重大交易记录、客户档案、代理商资料、供应商资料、合作伙伴资料、市场调研报告、市场营销方案、生产单、生产报表、质检报告、相关函电、仓库报表、投标方案、定价政策等。

三、保密工作纪律

1、乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或已成惯例的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责；

2、甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取一切必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密、经营秘密及其他保密信息，以保持其机密性。

四、保密义务

双方确认，甲方在支付乙方的薪资、奖金、津贴等报酬时，已合理考虑了乙方任职期间和离职后需要承担的保密义务，故而无需在乙方任职期间或离职时及离职后另行向乙方支付保密费用或补偿。

1、除了履行职务的需要之外，乙方承诺，未经甲方书面同意，乙方不得将在工作中接触的任何甲方保密信息，以复印或以电子邮件形式带离公司；亦不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员）知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业保密信息，也不得在履行职务之外使用这些保密信息。

2、乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方保密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，而无论这些保密信息有无商业上的价值。

3、乙方应当于其无论因何种原因离职时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括在本合同项下属于甲方的一切保密信息，并有义务将记载着保密信息的一切载体或将保密信息整理成书面记录移交给甲方指定代表。当记录着保密信息的载体是由乙方自备的，且保密信息可以从载体上消除或复制出来时，乙方必须或协助甲方将保密信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的保密信息消除。在此情况下，甲方无须给予乙方任何经济补偿。若记录着保密信息的载体是由乙方自备的，而保密信息不可以从载体上消除或复制出来时，则视为乙方已同意将这些载体物的所有权转让给甲方。

4、乙方离职后仍应对其在甲方任职期间所接触、知悉的保密信息，承担如同任职期间一样的保密义务，而无论其因何种原因离职。

五、知识产权的归属

1、双方确认，乙方在甲方任职期间，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术和商业秘密等，均为职务成果，其知识产权均属于甲方。甲方可以在其业务范围内充分自由地利用这些发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术秘密或商业保密信息等，进行生产、经营或者向第三方转让。乙方应当依甲方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权；

2、乙方在甲方任职期间所完成的、与甲方业务相关的发明创造、作品、构思设想、企划文案、资料作品、技术和商业保密信息等，乙方没有作出书面申明的，推定其属于职务成果，其知识产权属于甲方。甲方可以使用这些成果进行生产、经营或者向第三方转让。即使日后证明实际上是非职务成果的，乙方亦不得要求甲方承担任何经济责任。

六、与第三方的责任

乙方承诺：在为甲方履行职务时，乙方未曾与第三方签署与甲方是竞争行为的处于有效期内的竞业限制合同或就竞业限制作出约定，同时乙方承诺不擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若乙方违反上述承诺而导致甲方遭受第三方的侵仅指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用及甲方因此而遭受的所有损失。

七、违约责任

乙方签署本合同，即表明乙方知道乙方将在任职期间接触保密信息，乙方知道保密信息存在巨大的商业价值，一旦发生保密信息泄露，可能给甲方造成无可估量的损失。

1、如果乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金人民币叁拾万元并赔偿甲方的直接及间接损失（包括但不限于乙方利用保密信息为乙方及/或第三方谋取利益的、乙方还应当向甲方赔偿乙方及该第三方因利用保密信息获取的全部利益作为补偿金、甲方及/或甲方关联方因此遭受的经营性利润损失、诉讼费、律师费、诉讼保全费等）。乙方同意甲方可要求乙方与该第三方连带向甲方承担赔偿责任；

2、乙方同意甲方有权直接从乙方工资、绩效等中直接扣取违约金、赔偿金等；

八、合同的变更和终止

经双方协商一致，可以书面变更或终止本合同。经修改后的合同或者双方就本合同另行订立的补充协议的约定与本合同约定不一致的，以修改后的合同或补充协议的约定为准。

九、合同期限

本合同期限自双方签字盖章之日起生效，并永久有效，乙方的保密义务并不因甲方支付报酬或劳动合同的解除/终止而免除。

十、争议的解决

1、本合同而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院；

2、上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对乙方侵权行为进行行政处理。

十一、其他

1、本合同项下的乙方联系方式用于接收甲方文件及相关文书、书面通知等。若乙方联系方式发生变动，乙方应书面告知甲方，因未及时告知而导致的后果由乙方承担。如发生诉讼，除非乙方依法提供新的合法地址，则乙方提供的邮寄送达地址作为甲方及/或法院合法有效的送达地址。

2、本合同项下任何条款无效或不予执行，不影响本合同其他条款的效力。对于无效条款或法律上不予执行的条款，双方应当友好协商予以变更以使其有效。本合同的修改应当经双方同意方可进行，任何一方单方面变更或修改本合同条款均属无效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲方盖章、乙方签名之日起生效。

乙方确认，乙方充分认识到保密信息对甲方的重要性，在签署本合同前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义，乙方充分理解其后果并同意按协议履行。

甲方盖章：鄂尔多斯市金杭新能源科技有限公司　乙方签名：王鑫

签订日期：2026 年 1 月 1 日　签订日期：2026 年 1 月 1 日